

1500085-38.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... que foi condenado definitivamente pelo crime anterior de tráfico, perante a 19ª Vara Criminal, autos nº 1502502-66.2019.8.26.0228, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Por outro lado, não possui outras condenações e assim sendo, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser mantida no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500085-38.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500085-38.2022.8.26.0228 - 2022/000042

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO FERNANDO DE PAULA CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

MÁRIO FERNANDO DE PAULA CORREA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso art. 180, "caput", e no art. 329, caput, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo apurado, Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de janeiro de 2022, por volta das 10h40min, na Rua Giovanni Nasço, 100, Sapopemba, nesta cidade e comarca da capital, conduziu, em proveito próprio, o veículo Hyundai/Tucson, ostentando placas BBF 0509 (placas originais FSO 4915), Pertencente à vítima C.de S. P. C. sabendo que se tratava de produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência nº 504/2016 a fls. 07/09.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, exercida contra os policiais militares Ana Carolina Alencar Minari Matias e Lucas Tadeu Preccaro Pustrelo, funcionários competentes para a execução do ato.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado, notificado e apresentou resposta escrita à acusação.

Juntou-se aos autos o laudo de fls. 108/111.

Mantido o recebimento da denúncia, não sendo o caso de suspensão condicional do processo, ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos vítima proprietária

do veículo, dois policiais e o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, as partes requereram diligências, o que foi deferido por este juízo.

A fls. 141/149 a Defesa juntou alguns documentos.

Foi disponibilizado nos autos o link de fls. 189 por meio do qual as partes poderiam acessar as mídias requeridas. (fls. 189/190).

O Ministério Público apresentou seus memoriais escritos a fls. 195/202 nos quais requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, se manifestou a fls. 209/211, buscando a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante os argumentos da combativa Defesa, os documentos de fls. 141/149, demonstram que o réu adquiriu o veículo de uma pessoa desconhecida e não comprovam que ele não sabia da origem ilícita do bem.

Ao contrário, tal veículo, consoante o depoimento de C. de S.P.C. foi subtraído no ano de 2016, sendo a vítima restituída já que o automóvel estava segurado. Fato este confirmado com a juntada do Boletim de ocorrência de fls. 07/09.

Assim é que não se discute no processo que veículo adquirido pelo réu e que era por ele conduzido no dia de sua abordagem pela polícia era produto de crime anterior.

O que se pretende comprovar é a ciência de que o réu conduzia em proveito próprio a bicicleta, sabendo que se tratava de crime anterior, e diante das provas colhidas, verifica-se a existência de fortes indícios da prévia ciência do réu da origem espúria do bem, como exige o tipo penal da receptação dolosa.

E neste ponto, o art. 239 do C.P.P. que define o que vem a ser indício e autoriza utilizá-lo como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova.

No caso em tela, a certeza da circunstância indiciária confere a esses elementos de prova validade suficiente a formar convencimento desfavorável ao acusado, uma vez que existem indícios coerentes e concatenados a gerar a certeza necessária à condenação.

Na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410).

Trazendo à colação o mesmo aresto existem outros acórdãos (cf. TACrimSP, 11ª Câmara, Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, Resp. 77.868/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, in RT, 741/594) e tal forma de interpretação da prova, pela sua veemência, tem sido admitida por nossos pretórios (RT, 709/330, 711/336, 739/626 e 746/629). Observe-se, outrossim, que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou o mesmo princípio de prova para a receptação dolosa.

Releva notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração (Cód. Proc. Pen., arts. 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543; RJDTACrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318). Com efeito, "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP vol. 83/242). Assim se tem julgado (RJDTACRIM/SP vols. 5/176. 7/154.

12/118 e 15/39 e 154, Ap. nº 657.587/1 e 676.827/1 - Rel. LOURENÇO FILHO - v.un. j. de 13.04.94; Ap. nº 936.505/9, Ap. nº 947.617/9, Ap. nº 983.199/0, Ap. nº 1.030.395/9, Ap. nº 1.004.245/3, Ap. 1.020.609/7, Ap. nº 983.199/0, Ap. nº 1.052.149/5, Ap. nº 1.048.407/3 e Ap. nº 1.057.287/9, e Ap. n. 857.507/1 - V. n. 2.821 - v.un., dentre inúmeros outros arestos com igual dispositivo).

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito.

Há que se considerar que não se preocupou o réu em fazer prova de suas alegações, durante toda instrução criminal e sequer procurou juntar aos autos provas de que adquiriu de forma lícita o veículo com ele encontrado, já que apenas as conversas juntadas não são suficientes para tanto.

Veja-se, ademais, que o réu não trouxe aos autos o endereço da pessoa que lhe vendeu o veículo, nem mesmo apresentou qualquer documento da referida compra, apesar de possuir inclusive o número telefônico de tal pessoa e ao ser interrogado, disse que sabia que não poderia passar o veículo para seu nome, e que não sabia informar o nome de quem adquiriu o veículo. Negou, contudo que tivesse agredido os policiais, mas confirmou que ficou nervoso quando os militares disseram que iriam algemá-lo e levá-lo para a Delegacia de Polícia.

Por outro lado, os dois policiais ouvidos em juízo, afirmaram que estavam a caminho de uma ocorrência, ocasião em que um veículo Tucson quase abalroou a viatura da polícia. Diante disso os policiais determinaram que os ocupantes descessem e após breve consulta foi possível verificar que o "chassi" apresentava algumas adulterações e diante disso, o réu foi indagado a respeito da origem do bem, ocasião em que disse que havia trocado o automóvel por um terreno, sem contudo, fornecer dados do vendedor ou documentos da compra e venda, e ao ser esclarecido que seria levado à Delegacia de Polícia o réu mediante violência resistiu a prisão agredindo alguns dos policiais que estavam participando da abordagem, tudo devidamente registrado no B.O.P.M., e nas câmeras dos policiais.

Tudo isso demonstra que, ao contrário do alegado pelo nobre Defensor, o réu agiu sim com dolo, adquirindo e conduzindo, em proveito próprio, veículo que sabia ser produto de crime e ainda que no momento da abordagem resistiu a prisão mediante violência contra os policiais que participavam de sua abordagem.

Dessa forma, considerando-se que a ré não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Caracterizadas, portanto, as infrações penais, passa-se a dosimetria da pena.

Do crime de receptação:

O réu é reincidente, já que foi condenado definitivamente pelo crime anterior de tráfico, perante a 19ª Vara Criminal, autos nº 1502502-66.2019.8.26.0228, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Por outro lado, não possui outras condenações e assim sendo, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser mantida no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, diante da agravante da reincidência e assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando-se ao patamar de 01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Do crime de resistência:

O réu é reincidente, já que foi condenado definitivamente pelo crime anterior de tráfico, perante a 19ª Vara Criminal, autos nº 1502502-66.2019.8.26.0228, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Por outro lado, não possui outras condenações e assim sendo, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser mantida no mínimo legal de 02 meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação de pena, diante da agravante da reincidência e assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando-se ao patamar de 02 meses e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Os crimes foram cometidos em concurso material e portanto, as penas devem ser somadas, chegando-se a um total de 01 ano, 04 meses, 10 dias de pena privativa de liberdade e 11 dias multa, que são fixados no valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções dos art. 180, caput, e art. 329, "caput", em combinados com art. 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena 01 ano, 04 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade e 11 dias-multa.

Para o cumprimento da pena imposta ao delito de receptação, o regime inicial de pena será o fechado, em razão da reincidência do acusado.

Já para o delito apenado com pena de detenção o regime inicial será o semiaberto, que serão executadas nos exatos termos do disposto no art. 76, do Código Penal.

Veja-se que no caso em tela o réu já foi condenado definitivamente por outros crimes ao ser solto após cumprir sua pena, novamente foi preso e condenado pelo delito em questão, o que demonstra que não está apto a se inserir em liberdade e que neste momento, o cárcere é o que lhe convém.

Neste sentido: Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

Os motivos que foram levados em conta para a fixação da pena e ainda o regime fechado para início de cumprimento, não favorecem o acusado que já foi condenado a pena restritiva de direitos e novamente se pôs a delinquir, demonstrando que o réu não faz jus a novo benefício.

Como é sabido, não basta que o acusado satisfaça os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhe sejam favoráveis.

Nesse sentido, a jurisprudência: "Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis".

Sendo também inviável a aplicação do sursis, consoante disposto no art. 77, I, também do CP.

Em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou. Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos exatos termos do que dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal.

Diante disso, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada de ofício a decisão que determinou sua prisão preventiva, que deve ser mantida pelos fundamentos acima expostos.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Com a juntada do cálculo aos autos abra-se vista às partes para devida ciência e eventual manifestação.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Condene ainda o acusado ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não podem arcar com essa despesa, sem prejudicar os seus sustentos.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá, o réu, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da

execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA